

[3] [부서주의] 사항

1. 제 목 : 계약심사 업무처리 부적정
2. 조치부서 : ○○○○처
3. 관련부서 : ○○○○단
4. 내 용 :

「계약심사 업무처리 지침」 제9조 제3항에 따르면 공사 계약심사 결과로 인해 추정금액 대비 변동금액이 15% 이상 발생하는 등 경고장 발급 기준에 해당하는 사항이 발생하는 경우 설계용역업체에 경고장을 발급하여야 한다.

따라서 ○○○○단(이하 ‘부서’라 한다)에서는 계약심사 결과를 지침에 따라 추정금액¹⁴⁾으로 검토하여 변동금액이 15% 이상 발생한 공사에 대해서 경고장을 발급하여야 했다.

그런데도 위 부서에서는 계약심사 업무를 처리하면서 변동금액을 지침과 달리 설계금액으로 검토하였고, 2016년도에 변동금액 15% 이상인 공사가 8건 발생¹⁵⁾하였는데도 경고장 발급에 대한 검토를 하지 않았다¹⁶⁾.

14) 설계금액 : 순공사원가 + 일반관리비 + 이윤 + 부가가치세

추정금액 : 설계금액 + 지급자재비(도급자가 설치하는 것에 한함)

15) 위 부서에서 2017. 6. 1. 수립한 「설계 내실화를 위한 부설설계업체 제제방안」에 따르면 2016년 계약심사 결과 설계금액 기준으로 변동금액 15% 이상 발생한 사례가 8건인 것으로 되어 있음

16) 지침에 따라 추정금액 기준으로 변동금액을 작성, 15% 이상인지를 검토하여 결과에 따라 경고장을 발급하여야 하나 추정금액 및 경고장 발급에 대한 검토를 한 기록이 없음

감사 결과 2016년도 계약심사에 따른 변동금액이 추정금액 기준 15% 이상인 공사는 총 4건으로, 그 중에서 3건은 경고장을 발급하거나 서면경고¹⁷⁾를 했어야 하는데도 위 부서에서는 관련 조치를 취하지 않은 것으로 드러났다.

[표 11] 계약심사에 따른 변동금액 현황

공사명	변동금액(%)		제재 대상	검토결과
	설계금액 기준	추정금액 기준		
~ 연결도로 개설공사	20.4%	15.8%	경 고 장	개선사항 제외 시 15% 미만
공주** 지구외도로 개설공사	28.1%	24.1%	<u>서면경고</u>	서면경고 대상
시흥** 송전선로 이설공사	42.1%	39.8%	<u>경 고 장</u>	경고장 발급 대상
전주** 도시기반 전기공사	35.1%	20.2%	<u>경 고 장</u>	경고장 발급 대상

자료 : ○○○○단 제출 자료 재구성

이와 같이 위 부서에서 계약심사에 따른 경고장 제도를 소홀히 운영함에 따라 3건의 경고장 발급이 누락됨으로써 특정 업체에 대한 특혜 의혹 및 제도 운영의 투명성과 공정성 등 公社의 이미지 훼손을 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○○○처장은

계약심사에 따른 경고장 발급 업무를 소홀히 한 ○○○○단에 대해 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다(부서주의).

17) 지침 개정(서면 경고→경고장, 2016. 5. 12.) 전에 심사 의뢰 접수되었으므로 당초 지침에 따른 서면 경고(용역 적격심사 항목의 신인도부문 감점) 대상임. 다만, 「용역적격심사 세부기준」에 따라 실제 신인도부문 감점은 불가능